

ØKT 3 AV 5 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20

Holder oppsigelsen av Jonas?

En entreprenørkunde er konkurs. Ronny: «Bare si det i bilen.»

Noen viktige lover

HVA KAPITLET HANDLER OM

Tre brev på Karis pult: en kunde som nekter å betale en sprukket faktura, en lærling uten signert arbeidsavtale, og en montør med 212 overtidstimer. Kunden kan i alle fall avvise 900 kroner, lærlingens frist gikk ut for 12 dager siden, og de 212 timene ligger over lovens grense på 200. Ingen av sakene er et faglig problem. Alle tre er lederens ansvar, og alle tre har en paragraf.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. Gjøre rede for hovedreglene i markedsføringsloven, håndverkertjenesteloven og arbeidsmiljøloven, og finne riktig paragraf
2. Regne ut hva som kan kreves etter et prisoverslag, og forklare plikten til å kontakte kunden underveis
3. Avgjøre om en arbeidsuke er innenfor arbeidstidsreglene, og regne ut hva en overtidstime koster bedriften
4. Finne feil i en arbeidsavtale med hjemmel for hver, og sjekke gjeldende rett på Lovdata
5. Drøfte en etisk problemstilling fra flere sider, og forklare forskjellen på lovens ånd og lovens bokstav

I DAG **Noen viktige lover: oppsigelsen**

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Les

Boka om oppsigelse (20.3.10–20.3.19): rekkefølgen er like viktig som grunnen

25 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Saken, rekkefølgen og fristen	**Formen, grunnen og avskjed**	**Pause**	**Oppgave 1C**	**Svar og dom**
Jonas og konkursen, saklig grunn, drøfting og skriftlighet, og når siste dag er.	Ronny i bilen, virksomhetens eller arbeidstakerens forhold, avskjed og attest.		Alene eller sammen: regn fristen og siste dag, og sett opp rekkefølgen Kari skal følge.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hva Kari sier til Ronny.

Alle paragrafene og fristene står på arket for økta. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.



SAKEN · MARS 2027 · NORDLYS ELEKTRO AS

En entreprenørkunde er konkurs. Én montør må gå

RONNY, FORMANN

«Bare si det i bilen. Det har jeg gjort før.»

KARI, DAGLIG LEDER

«Jeg har sett på service og solcelle. Det finnes ikke annet arbeid.»

JONAS, MONTØR SIDEN 2020

«Hva har jeg gjort galt?»

SPØRSMÅLET **Hva må Kari gjøre, og når er siste dag?**

Fagskolen Oslo

Ronny: «Bare si det i bilen.» Hva må til for at oppsigelsen av Jonas holder?

DET VET VI

En entreprenørkunde er konkurs, og arbeidet i prosjekt forsvinner. Kari har sett på service og solcelle uten å finne annet arbeid til Jonas.

A Grunnen

Konkursen hos kunden er en god grunn, og Kari har sett etter annet arbeid. Er grunnen saklig, holder oppsigelsen.

B Formen

Oppsigelsen må være skriftlig og levert riktig. Grunnen er Karis sak; det er formen Jonas kan angripe.

C Alt, i rekkefølge

Saklig grunn, så drøfting med Jonas og den tillitsvalgte før beslutningen, og så skriftlig oppsigelse levert riktig.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 16

Oppsigelse er et svært alvorlig skritt: saklig grunn, så drøfting, så skriftlig

KORT SAGT

Boka: oppsigelse er et svært alvorlig skritt, som arbeidsgiveren i det lengste skal forsøke å unngå.

Før beslutningen skal saken drøftes med den ansatte og den tillitsvalgte (§ 15-1).

Både grunnlaget og utvelgelsen mellom flere skal drøftes.

Et drøftingsmøte etter at beslutningen er tatt, er ikke en drøfting.

KARIS TRE STEG, OG HVA SOM SKJER OM HUN HOPPER OVER ETT

Saklig grunn
§ 15-7: annet arbeid vurdert

→

Drøft
§ 15-1: med Jonas og tillitsvalgt, før beslutningen

→

Skriftlig
§ 15-4: personlig eller rekommandert

§ 15-11 Stå i stillingen

Går han til sak, kan han stå til saken er avgjort.

§ 15-12 Usaklig

Retten kjenner den ugyldig, og han kan kreve erstatning.

HOS NORDLYS

Kari har vurdert annet arbeid i service og i solcelle og lading. Neste steg er drøftingsmøtet med Jonas og den tillitsvalgte. Først etterpå skriver hun.

REGELEN

Saklig grunn (§ 15-7) → drøft før beslutningen (§ 15-1) → skriftlig (§ 15-4).

Oppsigelsen gis 20. mars. Når er Jonas' siste arbeidsdag?

DET VET VI

Jonas er ansatt siden august 2020, altså over seks år. Hvor lang oppsigelsesfristen er, avhenger av hvor lenge han har vært ansatt (§ 15-3).

A 20. april

Én måned fra datoen på brevet. Det er den vanlige fristen, og den løper fra dagen oppsigelsen gis.

B 20. mai

Over fem år gir to måneders frist. To måneder fra 20. mars er 20. mai, regnet fra dagen brevet leveres.

C 31. mai

Over fem år gir to måneder, men fristen starter 1. april, den første dagen i måneden etter oppsigelsen.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 8

Oppsigelsen gis 20. mars. Når er Jonas' siste arbeidsdag?

A 20. april

HOLDER IKKE

Én måned gjelder for den som er ansatt under 5 år. Jonas har 6 hele år, og da er fristen to måneder.

B 20. mai

HOLDER IKKE

To måneder er riktig, men fristen løper ikke fra datoen på brevet. Den starter den første dagen i måneden etter.

C 31. mai

RIKTIG

6 hele år gir 2 måneder (§ 15-3). Fristen starter 1. april. April og mai: siste dag er 31. mai.

REGELEN **Fristen løper fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen ble gitt. Resten av måneden kommer i tillegg.**

§ 15-3: fristen øker med årene, og løper fra den første i måneden etter

KORT SAGT

- Hovedregelen er én måned. Etter 5 år minst to måneder, etter 10 år minst tre.
- Har den ansatte 10 år og fylt 50, 55 eller 60, er fristen minst 4, 5 eller 6 måneder.
- Fristen løper fra den første dagen i måneden etter oppsigelsen. I prøvetiden: 14 dager.
- Fristene står i arbeidsmiljøloven § 15-3.

JONAS: 6 HELE ÅR, 2 MÅNEDER, SISTE DAG 31. MAI



HOS NORDLYS Jonas: august 2020 til mars 2027 er 6 år og 7 måneder, altså 6 hele år. Nordlys startet i 2019, så ingen har ti år ennå.

REGELEN **Fristen løper fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen ble gitt (§ 15-3 fjerde ledd).**

§ 15-4: oppsigelsen skal være skriftlig. «Du er ferdig» i bilen holder ikke

KORT SAGT

- Oppsigelsen skal være skriftlig, levert personlig eller sendt rekommandert (§ 15-4).
- Den skal opplyse om retten til forhandling, søksmål og å stå i stillingen, og om fristene.
- Er formkravene ikke fulgt, kan oppsigelsen kjennes ugyldig ved søksmål innen fire måneder (§ 15-5).
- En formfeil kan felle en oppsigelse selv om grunnen var god.

RONNY I BILEN MOT DET LOVEN KREVER

RONNY I BILEN

~~Muntlig~~

Krangel først, ingen drøfting. Ingenting om rettigheter eller frister.

§ 15-4 KREVER

Skriftlig

Personlig eller rekommandert, med retten til forhandling, søksmål og å stå i stillingen, og fristene.

HOS NORDLYS Montøren Ronny sa opp i bilen, kan gå til sak innen fire måneder og få oppsigelsen kjent ugyldig. Kari må rydde opp, ikke Ronny.

REGELEN **Skriftlig, levert riktig, med rettighetene og fristene. Muntlig er aldri nok.**

§ 15-7: oppsigelsen må være saklig begrunnet. Jonas har ikke gjort noe galt

KORT SAGT

- Oppsigelsen må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold.
- Ved nedbemanning: bedriftsøkonomisk begrunnelse, saklig utvelgelse og annet passende arbeid vurdert.
- Bedriftens behov veies mot ulempene for den enkelte. Boka kaller § 15-7 den viktigste regelen.
- Gjelder det oppførsel, er advarsel sentralt. Ved nedbemanning kreves ingen advarsel.

TO SLAGS GRUNNER, TO SLAGS KRAV

Virksomhetens forhold

Nedbemanning: bedriftsøkonomisk begrunnelse, saklig utvelgelse, annet passende arbeid vurdert, avveining.

Jonas: kunden er konkurs.

Arbeidstakerens forhold

Pliktbrudd og oppførsel: advarsel er sentralt, forholdet dokumenteres, avveining.

Ikke Jonas: han trenger ingen advarsel.

HOS NORDLYS

Jonas sies opp fordi kunden er konkurs: virksomhetens forhold. Kari må vise at hun har vurdert annet passende arbeid, og skrive kriteriene ned.

REGELEN **Virksomheten: økonomi, utvelgelse, annet arbeid, avveining. Arbeidstakeren: pliktbrudd, ofte advarsel først.**

§ 15-14: avskjed er for det grove. Oppsigelse har frist, avskjed er straks

KORT SAGT

- Avskjed er et påbud om å fratre straks, bare ved grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold (§ 15-14).
- Bokas eksempler er tyveri på arbeidsplassen og vold mot arbeidsgiveren. Drøfting og skriftlighet gjelder også her.
- Går den oppsagte til sak i tide, kan han som hovedregel stå i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11).
- Når noen slutter, har de rett til attest: navn, fødselsdato, arbeidet og hvor lenge (§ 15-15).

OPPSIGELSE OG AVSKJED SIDE OM SIDE

OPPSIGELSE

Med frist

Jonas går til sak i tide: han kan stå i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11).

AVSKJED (§ 15-14)

Straks

Bare ved grovt pliktbrudd, som tyveri eller vold mot arbeidsgiveren. En krangel i bilen er ikke det.

HOS NORDLYS Jonas fratrer 31. mai og skal ha attest: montør i prosjekt og nybygg, august 2020 til mai 2027.

REGELEN **Attest (§ 15-15): navn, fødselsdato, hva arbeidet besto i, og hvor lenge. Ved avskjed kan det stå at han er avskjediget.**

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1C, 20 minutter, alene eller sammen

En oppsigelse som skal holde

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

DERE SKAL

- Regn hele år ansatt, oppsigelsesfristen og siste dag (a–c).
- Svar Ja eller Nei på seks påstander om hva loven krever (d).
- Avgjør om Jonas må slutte 31. mai når han går til sak (e).
- Sett opp rekkefølgen Kari skal følge, med paragrafene (f).

LEVER

Jonas' siste dag, og rekkefølgen Kari følger, med én paragraf per steg.

Ferdige før tiden? Regn fristen for deg selv hvis du ble sagt opp i dag.

6 år, 2 måneder, siste dag 31. mai

a · Hele år

6 år

6 år og 7 måneder

b · Frist

2 mnd

minst 5 år, under 10

c · Siste dag

31. mai

fra 1. april, ikke 20. mai

d · Krav

4 ja, 2 nei

nei: muntlig, advarsel

e: nei, han kan stå i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11). f: saklighet og omplassering (§ 15-7), drøftingsmøte (§ 15-1), skriftlig oppsigelse (§ 15-4), attest (§ 15-15).

Ronny: «Bare si det i bilen.» Hva må til for at oppsigelsen av Jonas holder?

A Grunnen

HOLDER IKKE

Grunnen er saklig, men den er ikke nok. Mangler drøftingen eller den skriftlige formen, kan oppsigelsen kjennes ugyldig (§ 15-5).

B Formen

HOLDER IKKE

Formen er nødvendig, men drøftingen må komme før beslutningen (§ 15-1), og grunnen må være saklig (§ 15-7).

C Alt, i rekkefølge

RIKTIG

Saklig grunn (§ 15-7), så drøfting med Jonas og tillitsvalgt (§ 15-1), så skriftlig, personlig eller rekommandert (§ 15-4).

REGELEN **Saklig grunn → drøfting før beslutningen → skriftlig. Hopper Kari over ett steg, kan oppsigelsen bli ugyldig.**

Oppsigelsen kan holde, hvis Kari gjør det i riktig rekkefølge

3 steg

Saklig grunn, så drøfting med Jonas og den tillitsvalgte, så skriftlig. Aldri i bilen.

2 mnd

frist: 6 hele år ansatt, over 5 og under 10.

31. mai

er siste dag, fordi fristen løper fra 1. april.

SVARET

Grunnen er god. Det er formen som avgjør om oppsigelsen holder.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.3.10–20.3.19.

Slå opp § 15-3 på Lovdata.

Arket for økta.

Øv

Oppgave 1C ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Øv og Prøv.

Regn fristen for deg selv hvis du ble sagt opp i dag.

Kan du forklare ...

Kravene til en gyldig oppsigelse, i rekkefølge.

Virksomhetens mot arbeidstakerens forhold.

Fristen og siste arbeidsdag.

Oppsigelse mot avskjed.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (20.3.10–20.3.19). Arbeidsmiljøloven, gjeldende tekst gjengitt av Arbeidstilsynet (hentet 14.10.2026): §§ 15-1, 15-3, 15-4, 15-5, 15-7, 15-11, 15-12, 15-14, 15-15. NHO Elektro: høringsinnspill april 2026 og Lønnsomhetsrapport 2025. Jonas og Ronny i bilen er konstruert for kapitlet. Foto: Unsplash (Mina Rad, Towfiqu barbhuiya).